

2. 案由：公司证照返还纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某投资公司

被告(上诉人):何某

被告:某母婴护理公司、江某

【基本案情】

王某系某投资公司的法定代表人,王某与何某系某投资公司的股东,王某持股60%,何某持股40%,同时何某系某投资公司的监事。

2022年7月6日,甲方何某与乙方王某签署《和解协议书》,约定内容包括“甲乙双方终止在某投资公司、某酒店的合作关系。乙方在某投资公司的全部股份,按照234万元的转让金额转让给某母婴护理公司。乙方不再担任某投资公司、某酒店的法定代表人和经理等一切职务。乙方应在当日把某投资公司、某酒店的执照印章、工商会计税务文件、与各方签订的合同原件等全部移交给某母婴护理公司。乙方自本协议签订之日起积极配合某投资公司及甲方完成股权变更、法定代表人及公司职务变更、公司交接相关手续。乙方承诺在本合同签订之日起7日内,搬离相应房屋交付给某母婴护理公司。交接完成时,甲方向乙方交付交接清单。”

2022年7月26日,王某与某母婴护理公司签署《股权转让协议》,约定王某将其持有的某投资公司60%的股份转让给某母婴护理公司。

2022年8月2日,某母婴护理公司向王某发送《解除〈股权转让协议〉通知》,载明“王某:我公司2022年7月26日与你就某投资公司股份转让事宜签署的《股份转让协议》,因你严重违约导致合同目的无法实现,于本通知发出之日起正式解除。”

2022年8月20日,王某出具《复函》,载明“贵公司的‘解除《股份转让协议》通知’已收讫。我方同意贵司提出的解除双方于2022年7月26日签订的《股份转让协议》的请求;但不同意贵司解除《股份转让协议》的理由。请贵司自收到本函之日起5日内将2022年7月26日签订的《交接清单》所列全部材料交还给我方。”

2022年8月20日,王某向何某出具《解除〈和解协议书〉通知》。2022年8月30日,何某向王某出具《函告书》,载明“王某:你好。你2022年8月26日发来的解除《和解协议书》通知收悉。同意解除你我双方此前签订的《和解协议书》,但不认可你所陈述的解除理由。解除也系你本人丧失诚信恶意违约所致。此外,《股份转让协议》的合同相对方已经把某投资公司的证照资料移交给公司监事,不存在交还资料的问题。”

2022年7月26日,交付方某投资公司与接收方某母婴护理公司签订《交接清单》载明“某投资公司公章、合同专用章、发票专用章、财物专用章各一枚,共四枚;U盾4个、33×x甲银行卡1张、25×x甲银行卡1张;多功能电子回单系统电子卡,回单系统打印卡,各1张,共二张;某投资公司营业执照正本1份,副本2份;某汽车贸易公司与王某签订的《房屋租赁意向书》1份;某汽车贸易公司与某投资公司签订的《房屋租赁合同》2份(含补充协议);某投资公司与乙银行签订的《房屋租赁合同》1份(含补充合同);某投资公司与C公司签订的《代理记账委托合同书》1份;某汽车贸易公司与某投资公司签订的《物业管理委托合同》1份;某投资公司与丙银行签订的《房屋租赁合同》1份;某投资公司与丁银行签订的《房屋租赁合同》1份,其他合同原件及复印件共29份。”接收方处加盖有某母婴护理公司的公章,并有江某的签字,载明交接时间为2022年7月26日18:05。

2022年7月27日,交接人麻某签署《交接表》,载明“某投资公司一证通、开票盘、开户许可证原件一份,印章留存卡一套,全部空白发票,银行余额1647071.91元,可用余额4271.91元。甲银行、乙银行、丙银行、丁银行各联系人以微信形式推给麻某。杨某付房租现金收据一份,某酒店和某投资公司之前的章各一套。银行密码器一个。”

2022年8月1日,交接人麻某签署《交接清单》,载明“(1)二层财务室门钥匙2把;(2)保险柜钥匙1把;(3)配电室钥匙3把;(4)直播间房间钥匙4把;(5)直播间钥匙3把;(6)6层房间磁卡4个+一套;(7)电梯卡1张;(8)电梯间库房钥匙1把;(9)财务室财务电脑及数据物品。已交接完毕。

【案件焦点】

1. 公司证照保管人如何确定；2. 公司的董事、监事或者高级管理人员能否依据其特殊身份占有公司证照；3. 应返还的“公司证照”范围如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市大兴区人民法院经审理认为：本案系“公司证照返还纠纷”，公司证照返还纠纷实质上仍是公司控制权纠纷，故判断标的物是否属于公司证照范畴应当综合考虑标的物与公司运营管理的利益关系以及非法占有人的目的性和关联性。因此，“公司证照”一词不应仅局限于公司的营业执照、税务登记证等公司证件，而应作广义解释与理解。根据以上判断标准某投资公司诉讼请求中主张的某投资公司营业执照（正副本各1份），公章、合同专用章、发票专用章、财物专用章各1枚；U盾2个；卡号为33×x、25×x甲银行卡各1张；多功能电子回单系统电子卡、回单系统打印卡各1张，共2张；会计凭证（总账及明细账）；开户许可证；社保登记证属于本案处理“公司证照返还”的处理范畴，某投资公司诉讼请求中的其他不属于“公司证照”的范畴，本案中不予处理。首先，某投资公司对江某提出的诉请主张，因2022年7月26日的《交接清单》上接收方某母婴护理公司，接收方处虽有江某的签字同时也有某母婴护理公司的公章，江某的签字应系作为某母婴护理公司的授权代表签署的，故江某个人没有接收来自某投资公司的证照材料，其不具有返还的义务。其次，对于某投资公司要求某母婴护理公司返还“公司证照”的主张，2022年7月26日的《交接清单》中某母婴护理公司作为接收方加盖公章，接收了《交接清单》载明的材料。但2022年8月3日某母婴护理公司作为交付方、某投资公司作为接收方再次签署了《交接清单》，其中载明的交付材料与2022年7月26日的《交接清单》的材料除第十一项外完全一致，其中2022年7月26日的《交接清单》第十一项载明内容为“某投资公司与乙银行签订的《房屋租赁合同》1份（含补充合同）”，2022年8月3日《交接清单》第十一项载明内容为“某投资公司与乙银行签订的《房屋租赁合同》1份”，某投资公司作为接收方在2022年8月3日《交接清单》上加盖了公章，并有其监事和股东何某的签

字，因此某母婴护理公司对2022年8月3日《交接清单》载明的材料不再继续具有向某投资公司返还的义务。最后，某投资公司要求何某返还“公司证照”的主张，何某自认现持有2022年8月3日《交接清单》载明的所有材料，《交接清单》中的物品材料是某投资公司合法所有的财产，也是某投资公司开展正常经营活动的保障，某投资公司有要求返还的权利和必要。本案中，双方当事人均认可某投资公司的章程、内部管理文件及公司决议等文件中对于公司印章、证照、印鉴等“公司证照”保管并无明确规定，故应由该公司自行保管。一般而言，法定代表人被推定为公司证照的占有人及使用人，上述物品应依据法律规定或公司章程及公司内部有关制度的规定妥善保管。现，何某的身份虽是某投资公司的监事及股东，但并非某投资公司的法定代表人或指定的上述物品的保管人，何某擅自保管缺乏依据，理应返还。现，何某认为某投资公司的法定代表人王某保管上述材料将导致公司损失进一步扩大，严重损害公司利益，不适宜返还，其提交的证据不足以证明其该主张，其该项意见亦不能成为何某擅自保管上述物品的理由。故，在其提起的本案“公司证照返还纠纷”中，本院对某投资公司要求何某返还某投资公司营业执照(正副本各1份)、公章、合同专用章、发票专用章、财物专用章各1枚，U盾2个；卡号为33×x、25××甲银行卡各1张；多功能电子回单系统电子卡，回单系统打印卡各1张，共2张的诉讼请求，本院予以支持。

某投资公司主张某母婴护理公司、江某、何某返还开户许可证的请求，2022年7月27日《交接表》其中交接物品包含开户许可证，但交接人处签字的人为“麻某”。根据2022年8月1日麻某作为接收人签字的《交接清单》与2022年8月3日某母婴护理公司作为交付方与某投资公司作为接收方签署的交回的《交接清单》的交付材料内容完全一致的情况，本院认定麻某作为接收方签字是代表某母婴护理公司签的，现未有证据证明某母婴护理公司将某投资公司的开户许可证返还给了某投资公司，现王某与某母婴护理公司之间的《股权转让协议》已经解除，因此某母婴护理公司无权继续占有某投资公司的开户许可证应当返还某投资公司。

某投资公司主张某母婴护理公司、江某、何某返还会计凭证(总账及明细账)、社保登记证的请求,由于其未提交证据证明某母婴护理公司、江某、何某占有这些物品,某母婴护理公司、江某、何某亦不认可其占有,故本院对某投资公司该部分请求不予支持。

北京市大兴区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百三十五条,《中华人民共和国公司法》第三条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定,判决如下:

一、何某于本判决生效后十日内向某投资公司返还某投资公司营业执照(正副本各1份)、公章、合同专用章、发票专用章、财物专用章各1枚,U盾2个,卡号为33××、25××甲银行卡各1张,多功能电子回单系统电子卡,回单系统打印卡各1张共2张;

二、某母婴护理公司于本判决生效后十日内向某投资公司返还某投资公司开户许可证;

三、驳回某投资公司的其他诉讼请求。

何某不服一审判决,提出上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为:何某称其代表某投资公司接收公司证照等材料,属于合法持有。某投资公司的证照从公司成立时由法定代表人王某持有,何某未能提供公司章程、股东会决议等证据证明某投资公司作出改变公司证照持有人的决议或决定,现有证据亦不足以证明王某存在损害公司利益或不具备担任公司高级管理人员资格的情形,故对于其相应上诉主张,不予采信。综合上述情况,何某的上诉理由,没有事实和法律依据。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权,而公司的证照、印章、银行印鉴等均属公司财产,由公司依法享有占有、使用、收益和处分的

权利，以上系公司对外作出意思表示的有形载体与表现形式，亦属于公司主体资格的证明。但基于对外经营与内部管理之需要，公司往往会授权股东、实际控制人、法定代表人、高级管理人员或因工作需要的相关人员进行保管。由于公司自治的复杂性与多样性，当公司发生管理人员更迭、内部控制权争夺等情形时，容易发生持有人无权占有且不愿意归还的情形，进而引发公司证照返还纠纷案件。本案公司证照返还纠纷的主要争议焦点和涉及的法律问题如下。

一、公司证照保管义务人的确定

对于公司证照保管人，公司可以在章程中进行明确。如果章程中没有规定，则应当由公司最高权力机关（一般为股东会）对公司证照保管及使用事项进行决议。但在实际经营中，由于部分公司管理不规范，对于公司证照的有权占有人、不当占有人的认定存在争议。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司的法定代表人是公司对外行为的代表，可以代表公司的意志，且其作为公司应当进行登记的重要事项之一，对外亦存在公示效力，因此，当公司章程、制度、股东会决议等均未对公司证照管理作出明确规定的，应当认为由法定代表人或其授权的工作人员负有公司重要证照的保管义务。

二、公司的董事、监事或者高级管理人员能否依据其特殊身份占有公司证照

公司的董监高，因其特殊身份，通常会成为公司日常经营管理中公司证照的管理人或使用人，但其对公司证照的占有亦需要经过公司或法定代表人的授权。在未获得授权的情况下，公司董监高不能仅以其具有的特殊管理身份为由，占有与其履职行为无关的公司证照。但是为了确保公司的规范有序运行，当有关人员基于授权或履职行为合法占有或保管公司证照时，公司若需要取回证照或变更证照管理人，也需要依据法定或章程规定的内部治理程序作出有效决议进行变更。

三、“公司证照”范围的界定

公司证照从性质上来说，是政府有关部门向公司核发的、证明公司合法经营的有效证件。但公司证照返还案由下的“公司证照”不仅包含从字面意思可

推定的营业执照，还应当包含公司主体资格证明、能够对外代表公司意思表示、与公司对外经营密切相关的各类证照或物品。比如，组织机构代码证、特许经营机构许可证、法人章、财务专用章、合同章、发票专用章、银行开户许可证、银行印签、银行U盾及密码、财务账册、记账凭证、原始凭证等，其属于公司的财产，又具备代表公司的权利外观，应作为证照返还的范围。但“公司证照”的含义也不应过分扩大。并非所有对公司具有重要意义的动产都属于公司证照的范围。比如，公司的业务合同、客户名单、投资清单、投资协议等文件以及银行对账单等会计凭证，虽然对公司的经营管理也具有重要意义，属于公司法人财产，但是其并不具有对外代表公司意志的作用，更强调财产价值，不宜纳入公司证照的范围。对于因该类文件或动产产生的纠纷，还是应当通过有关物权保护的民事诉讼程序解决。

编写人：北京市大兴区人民法院 魏若男

公司权力机构与执行机构的冲突处理路径

——某科技公司诉刘某公司证照返还案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终2263号民事判决书

2. 案由：公司证照返还纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某科技公司

被告(上诉人):刘某

【基本案情】

某科技公司成立于2005年5月30日，系周某自然人独资有限责任公司。2016年7月28日之前，周某任执行董事、总经理，此后法定代表人由周某变更为刘某，同时刘某担任经理职务。2019年2月25日，执行董事由周某变更为刘某。

某科技公司章程约定：第八条，股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项……第十一条，执行董事行使下列职权：（一）负责向股东报告工作；（二）执行股东的决定……（八）决定公司内部管理机构的设置……（十）制定公司的基本管理制度。第十二条，公司设经理，由股东决定聘任或者解聘，经理对执行董事负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定……（三）拟定公司内部管理机构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章……第十五条，经理为公司的法定代表人。第十六条，法定代表人行使下列职权：（一）检查股东决定的落实情况，并向股东报告；（二）代表公司签署有关文件……

2020年5月29日，某科技公司委托律师向刘某发送律师函，记载要求刘某返还对某科技公司相关财物的管理权等。

某科技公司提交周某签名的《股东意见书》，记载：我作为某科技公司股东，特作出如下决定：（1）由某科技公司向刘某提起公司证照返还之诉，希望公司借助法律武器能够拿回属于某科技公司的财物，维护自身的合法权益。（2）由某科技公司委托的某律师事务所黄某律师代为接收诉请返还的公司物品。（3）待某科技公司与刘某的全部纠纷处理完毕、刘某完成与某科技公司的财物交接之后，再依照公司程序解除刘某的职务等。

刘某要求某科技公司更换其法定代表人身份，在更换后同意将其实际持有的公司物品返还。某科技公司称因刘某没有完成离任前的审计、没有交接物品、返还公司资金及履行其承诺的义务，不同意解除其法定代表人职务。但某科技

公司表示刘某现已不享有公司章程规定的执行董事和经理的职权。某科技公司称因刘某于2019年开办贝安公司后，事实上已停止履行某科技公司法定代表人职责，作出了损害某科技公司的行为，故要求刘某将公司物品返还给周某委托的人员代为接收。

【案件焦点】

在某科技公司拒绝变更刘某法定代表人身份的情况下，作为一人有限公司股东周某可否以某科技公司名义要求现任法定代表人、执行董事、经理刘某返还公司物品及资料。

【法院裁判要旨】

北京市昌平区人民法院经审理认为：依法设立的公司有独立的法人财产，享有法人财产权。公司证照、公章、法定代表人名章对外代表公司意志，是公司的表象，属于公司财产。作为所有权人，公司对前述物品享有占有、使用、处分等权利，其有权决定此类物品具体由何人占有保管。公司证照返还纠纷所指向的标的物范围不仅限于公司证照、各类印章，还包括其他对公司经营具有特殊意义的动产。就本案而言，对于某科技公司主张返还财物清单中刘某认可其保管的物品（包括：法定代表人名章、对公账户密码器、某科技公司现金支票20张及转账支票3张、2017年I公司授予某科技公司最佳分销商奖杯、某科技公司商标注册凭证书），一审法院确认刘某应返还某科技公司。对于某科技公司主张的S软件数据，根据证人证言及刘某陈述，应认定刘某持有某科技公司的软件数据，对于某科技公司前述请求，一审法院予以支持；对于某科技公司主张的电子账簿，其庭审中已明确该部分内容系S软件中的财务数据，故对其该项主张，一审法院不予重复认定。对于某科技公司主张的2019年度及之前的某科技公司手记账簿，根据某科技公司股东周某与赵某的沟通及证人陈述刘某在某科技公司的经营管理职责、刘某明确其未与某科技公司进行过交接的陈述等，应认定刘某负担有返还某科技公司手记账簿的职责，但应以刘某担任某科技公司经理及法定代表人期间为限。对于某科技公司主张的2017年度及之前

的会计公司账簿，考虑刘某在某科技公司任职时间及经营管理职责，以及某科技公司提交的《会计资料交接单》记载内容，一审法院确认刘某应返还2016年、2017年会计账簿。对于某科技公司主张的税务登记证正副本，根据周某向刘某发送的邮件记载证章包括营业执照、税务登记证及某科技公司确认营业执照目前在公司等事实，一审法院对此予以支持。某科技公司主张的法人身份证复印件，非公司财产范围，一审法院对此不予支持；某科技公司对其主张的办理注销的相关凭证未予明确，且双方确认相关注销程序已经完成，故对其该项主张，一审法院不予支持。对于某科技公司的其他主张，刘某辩称其未保管，考虑某科技公司曾搬至G办公地点、其他资料系公司因开展具体经营事项而产生，某科技公司应证明其主张资料实际存在且应由刘某保管，此外，根据某科技公司陈述意见，S软件数据已包含了业务资料，综上，对于某科技公司的其他请求，一审法院不予支持。

北京市昌平区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百三十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、刘某于本判决生效后十五日内返还某科技公司法定代表人名章、对公账户身份认证卡、对公账户密码器、公司现金支票20张、转账支票3张、2016—2019年手记账簿、2016—2017年会计账簿、2019年及之前S软件数据、商标注册凭证书、税务登记证正副本、2017年I公司授予的最佳分销商奖杯；

二、驳回某科技公司的其他诉讼请求。

刘某不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：首先，从刘某在某科技公司的任职情况考量。根据某科技公司章程的约定，某科技公司生产经营活动的管理者是刘某，刘某在其职权范围内有权保管案涉争议物品及资料。某科技公司股东的直接职权中并不包括对公司内部生产经营的管理权，故某科技公司股东并不享有直接决定公司资料和物品保管者的权限。

其次，从公司内部治理层面考量。股东可将公司的具体管理权限交付给执行董事及执行董事聘任的经理，亦可通过将自己选举为执行董事和经理的方式直接参与公司的经营管理。周某仅具有公司股东身份，其要求现任公司执行董

事及经理将公司资料及物品直接返还给股东，与某科技公司内部治理结构明显不符。

最后，从公司内部各主体权责利平衡角度考量。在某科技公司经营权与所有权分离的情况下，一人公司股东的主张，不能当然反映公司的独立利益与意志。若刘某存在损害公司利益的行为，股东可就特定损害行为向刘某主张侵权责任，但不能据此直接否定刘某享有执行董事和经理的职权。周某一方面否认刘某享有法定代表人职权，另一方面又要求刘某继续承担法定代表人的义务，其主张明显缺乏合理性，亦有违公平原则。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

- 一、撤销北京市昌平区人民法院(2020)京0114民初11065号民事判决；
- 二、驳回某科技公司的全部诉讼请求。

【法官后语】

本案的争议焦点在于作为公司权力机构的周某，能否要求作为执行机构的 刘某返还公司经营管理所需的资料及物品。具体可从以下几点予以分析：

首先，应区分刘某与周某的职权范围。某科技公司的公司章程对各自权限 有明确的约定，相关约定与公司法并无原则性出入，可作为确定双方职权范围 的依据。根据章程约定，涉及某科技公司财务和经营管理的具体负责人是经理， 周某要求返还的公司资料和物品，应由公司经理负责保管。周某提出，其为公 司一人股东，对公司享有绝对控制权，公司章程中，明确写明执行董事要执行 股东的决定，经理要组织实施股东决定，故周某已经书面作出决定，要求刘某 返还公司资料和物品

，刘某应当执行。针对该问题，二审判决采取了对章程进行体系解释的方法予以认定，根据某科技公司的章程，执行董事和经理需要执行一人股东的决定，但一人股东有权决定的事项应当限于章程中明确约定的股东职权，将此处的股东决定扩大至公司的所有事项将与章程约定明显不符。由于某科技公司章程中一人股东并不享有公司经营和财务的管理权，故此处股

东作出的交回公司资料和物品的决议缺乏章程的授权基础，不能对执行董事和经理产生约束力。

其次，应要求股东按法定路径管理公司。某科技公司的章程将公司管理权赋予执行机构，权力机构能否脱离章程约定直接替代行使，此时涉及权力机构的收权问题，即一人股东是否可以直接将公司章程中赋予执行机构的职权收回自行行使。公司治理模式要求公司所有权与经营权相分离，执行董事及经理作为管理者，享有法定的管理公司的权限，如允许权力机构收回管理权，则法律明确规定的公司内部职权划分将丧失必要意义，故应当对权力机构的收权行为持否定态度。权力机构仅能通过法定途径，即委派执行机构来间接行使对公司的管理权，而非直接越权行使。本案中，周某既可以选择以变更公司执行董事和经理的方式，收回刘某的管理权，亦可以通过将其自身委派为执行董事和经理直接行使对公司的管理权，在其未经公司内部法定程序变更执行机构前，不应认定其作为权力机构享有直接管理公司的权力。

最后，应从权责利平衡角度出发，考虑公司的整体利益。本案中，周某一方面认为刘某损害公司利益，不应再享有执行董事和经理职权，另一方面，又拒绝变更刘某的法定代表人（经理）职务，要求其继续履行法定代表人的义务。在委托合同法律关系项下，刘某根据章程对经理和执行董事职权的相关约定接受周某的委派，出任某科技公司的上述职务，其由此也需要担负法律、行政法规及章程对公司执行机构及法定代表人规定的责任。现，周某一方面收回章程赋予刘某的权利，但要求刘某继续履行义务，明显违反了合同法律关系项下权利义务对等原则。同时，上述内容，实际是对双方委托事项的根本性变更，上述变更并未征得刘某的同意，周某单方的意思表示不能成立。而公司的法定代表人，是公司的对外代表，是法人人格的具体化，某科技公司的主张，实际是要确立刘某的挂名法定代表人身份，上述法定代表人名实不符的情形，将影响某科技公司的正常对外经营，涉及市场交易风险和不特定债权人的利益，故从公司内外整体利益角度出发，某科技公司的主张，亦不应予以支持。

编写人：北京市第一中级人民法院 王晴

公司注销后又恢复登记，股东应否对公司债务承担赔偿责任

——某商贸公司诉某资产管理公司等票据追索权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省济南市中级人民法院(2023)鲁01民终7660号民事判决书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某商贸公司

被告(被上诉人):黎某、雷某、某贸易公司、某园林绿化公司、某资产管理公司、某设备租赁公司、王某

【基本案情】

2020年12月14日，某园林绿化公司签发可转让电子商业承兑汇票一张，票据号码为23××77，收票人为某设备租赁公司，票面金额为574193.75元，到期日为2021年12月14日，承兑人某园林绿化公司。后，该汇票经以下连续背书转让：某设备租赁公司→某商贸公司→……→某资产管理公司→某商贸公司。2021年12月17日，某商贸公司提示付款，2021年12月21日被拒付，拒付理由为商业承兑汇票承兑人账户余额不足，后某商贸公司在电子商业汇票系统中提起拒付追索。

某商贸公司提交购销合同、送货单、对账单、支付证明等证据证明其取得涉案票据的基础法律关系。某设备租赁公司系王某占股100%的自然人独资有限责任公司。某园林绿化公司系某贸易公司占股100%的外商投资企业法人独

资有限责任公司。

某商贸公司由黎某、雷某于2016年3月4日出资设立，黎某、雷某系某商贸公司股东，均分别占股50%，认缴出资日期现登记为2036年12月30日。某商贸公司提起本案诉讼时该公司为注销状态，2023年1月11日，某商贸公司恢复登记，公司现状态为在营。经法院询问，某商贸公司未申请变更被告或追加某商贸公司为被告参加诉讼。

【案件焦点】

公司注销后又恢复登记，股东是否对公司债务承担清偿责任。

【法院裁判要旨】

山东省济南市济阳区人民法院经审理认为：某商贸公司因在票据到期后依法提示付款被拒付，某商贸公司依法取得票据追索权。在某商贸公司尚未终止且无证据证明某商贸公司财产不足以清偿债务，又无证据证明此前的注销行为系股东恶意实施的情况下，某商贸公司要求股东黎某、雷某承担责任，于法无据。王某、某贸易公司未举证证明公司资产独立于其个人财产的情况下，作为一人有限责任公司的股东应分别对某设备租赁公司、某园林绿化公司的涉案票据债务承担连带责任。

山东省济南市济阳区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五十七条、第五十九条，《中华人民共和国票据法》第六十一条、第六十八条第一款、第七十条，《中华人民共和国公司法》第五十七条第二款之规定，判决如下：

一、某资产管理公司、某园林绿化公司、某设备租赁公司于判决生效之日起十日内连带支付某商贸公司票据款574193.75元及利息；

二、王某对上述第一项中某设备租赁公司的债务承担连带付款责任；

三、某贸易公司对上述第一项中某园林绿化公司的债务承担连带付款责任；

四、驳回济某贸易公司的其他诉讼请求。

某商贸公司不服一审判决，提出上诉。山东省济南市中级人民法院经审理认为：某商贸公司在注销登记及恢复登记前后其资产或财产状况变化会影响公

司承担责任能力及经营能力等，因此，某商贸公司在注销登记及恢复登记前后财产状况及有无变化系本案重点审查的内容。黎某、雷某未提交充分有效证据证明某商贸公司恢复登记后其财产状况恢复到注销登记前的财产状况，也不能证明在此期间某商贸公司所属财产没有减少或者排除股东财产与某商贸公司财产混同情况，故黎某、雷某依法应承担举证不能的不利后果。某商贸公司要求股东黎某、雷某承担责任，具有事实和法律依据，予以支持。

山东省济南市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持济南市济阳区人民法院(2022)鲁0115民初3565号民事判决第一项、第二项、第三项及一审诉讼费负担部分；

二、撤销济南市济阳区人民法院(2022)鲁0115民初3565号民事判决第四项；

三、被上诉人黎某、雷某分别在认缴出资额250万元范围内对第一项判决确定的债务承担连带付款责任；

四、驳回某商贸公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

公司注销后又恢复登记，判断股东应否对公司债务承担清偿责任，不应仅 对公司主体恢复情况作形式审查，还应对公司独立承担责任核心要素进行实质 审查，并重点审查公司资产或者财产的恢复归位情况及公司经营、责任能力是 否恢复到注销前状态，并科以股东较重的举证证明责任。同时，综合考虑以下 因素：一是股东申请注销公司又恢复登记过程中是否损害债权人合法权益；二 是股东行为与债权人所受损害之间是否具有因果关系；三是股东是否存在过错。

一、穿透性审查公司注销及恢复登记前后财产状况，并课以股东较重的举 证证明责任

判断公司债权人利益是否受到影响或损害，应重点审查公司资产或财产状况是否恢复到注销前状态。(1) 股东应举证证明公司注销前资产或者财产状况。股东注销公司登记前一般要经过清算程序：编制资产负债表及财产清单、

债权催收、债务清偿、账册(包括文件、记账凭证)等会计资料的保管、形成清算报告等。如果股东未依法履行清算义务,未经上述清算程序致使公司注销前财产状况无法查明,影响债权人权利实现,应作为股东是否承担责任的重要考量因素。(2)股东应证明注销后财产保管处置情况,同时也要证明恢复登记后财产恢复归位情况及是否恢复注销之前状态。股东还应证明恢复登记后经营能力、经营状态是否恢复到公司注销前状态。同时审查是否存在资不抵债、明显缺乏清偿能力或者财产混同等情形。避免出现公司财产已被掏空,恢复登记只是“徒有虚名”。

二、股东是否负有过错及因果关系的考量

(1)股东注销公司登记前通常要履行必要的通知、清理财产、债权催收、债务清偿、编制资产负债表、财产清单;保管账册、文件、会计资料凭证等清算义务,股东怠于履行、不履行法定义务的行为均可作为过错因素考量。

(2)因果关系判断。股东滥用权利等非法行为引起公司财产变动,又不能排除财产被侵蚀或混同等情形,直接影响债权人利益的实现,可被认定为具有因果关系。

三、股东责任认定及公司注销及恢复登记规制建议

公司注销后又恢复登记,股东不能证明公司财产以及经营、责任能力已恢复到注销前的状态公司,或恢复登记后原公司财产因法律不能或事实不能而不能恢复到公司名下;同时可能存在公司不能恢复正常经营状态,则可认定损害了债权人利益。损害的产生与股东的非法行为有因果关系,同时股东本身存在过错。因此,股东应对公司注销前债权人承担赔偿责任,该赔偿责任应以其出资额为限。

公司注销后未经验资及资本审查直接恢复登记,与现行市场准入、公司设立等制度相冲突,不利于维护公司设立、市场准入、资本维持等相关制度体系的内部和谐。实务中,若公司恢复登记后只是“空壳”而阻却股东责任承担,可能使股东因其非法或过错行为而获益,且有群起效尤之殆,不利于诚信体系构建,与优化营商环境相关政策制度相悖。从制度层面,公司注销后再恢复登

记，缺乏正当合理性，实务操作中不宜直接恢复登记，应严格遵循公司设立程序及制度规定。

编写人：山东省济南市中级人民法院 王立强

公司注销后仲裁协议对股东的效力延伸

——郭某诉王某、雷某申请确认仲裁协议效力案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第四中级人民法院(2023)京04民特975号民事裁定书

2. 案由：申请确认仲裁协议效力

3. 当事人

申请人：郭某

被申请人：王某、雷某

【基本案情】

2011年7月18日，郭某与某网络公司签订《服务合同》第7.5条约定：“凡因移动云址及移动运营引起的或与移动云址及移动运营有关的任何争议，均应提交至中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。仲裁庭应当设立于北京。仲裁裁决是终局的，仲裁费用由败诉方承担。”

2012年1月18日，某网络公司名称变更为某科技公司，股东为王某、潘某。2012年6月6日，某科技公司作出股东会决议，同意申请公司注销并成立清算组，决议上有王某、潘某签字。2012年9月16日的《清算报告》载明：“某科技公司经全体股东同意已办理公司注销事宜……已无其他应收及应付款。

剩余30000元资金按股东比例进行分配退还，王某应得16666元，潘某应得13334元。”《清算报告》上有某科技公司及清算组成员王某、潘某的签章。2012年9月16日的《担保证明》载明：“经某科技公司全体股东同意，已办理公司注销事宜，公司对外已无其他债务事宜，如有债务可按各自股东比例承担处理。”《担保证明》上有某科技公司及股东王某、潘某的签章。

在法院审查过程中，潘某、王某认可潘某已退股，在办理注销登记时根据工商机关的要求，经潘某电话授权，由王某代其签字。

【案件焦点】

1. 公司注销后仲裁协议效力能否进行延伸；2. 未办理变更登记的退股股东能否继受仲裁协议。

【法院裁判要旨】

北京市第四中级人民法院经审理认为：郭某主张《服务合同》中的仲裁条款对王某、潘某具有约束力。对此，首先，《中华人民共和国仲裁法》第十六条规定：“仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。仲裁协议应当具有下列内容：（一）请求仲裁的意思表示；（二）仲裁事项；（三）选定的仲裁委员会。”本案中，《服务合同》中包含仲裁条款，郭某、某网络公司具有请求仲裁的意思表示，选定的仲裁委员会明确，仲裁事项为合同纠纷，属于可仲裁范围。故，《服务合同》中的仲裁条款具备上述规定的形式及实质要件，且不存在《中华人民共和国仲裁法》第十七条仲裁协议无效的情形，应属有效。其次，本案中某网络公司将名称变更为某科技公司，现某科技公司已注销，主体资格消灭。王某作为某科技公司登记的股东，在办理某科技公司注销程序时，出具《担保证明》，承诺“某科技公司对外已无其他债务事宜，如有债务可按各自股东比例承担处理”，应认定王某承继某科技公司在《服务合同》项下的权利义务，包括争议解决方式。潘某虽抗辩称其已退股，王某对此亦表示认可，但双方未办理工商变更登记，且王某、潘某均认可在某科技公司办理注销登记时，潘某

系通过电话授权王某代其在《清算报告》《担保证明》上签字确认。在此情形下，从形式上看，潘某作为某科技公司登记的股东亦承继了某科技公司在《服务合同》项下的权利义务，至于其是否需要承担责任，应由仲裁庭在仲裁实体审查后作出相应处理。最后，郭某与某网络公司在《服务合同》中明确约定将合同相关争议提交贸仲仲裁，某科技公司注销系案涉合同履行过程中主体资格变化的特殊情形，不应因此而改变缔约时对争议解决方式的选择，故通过仲裁方式解决争议，符合当事人的预期。据此，《服务合同》中的仲裁条款对王某、潘某有约束力。

北京市第四中级人民法院依照《中华人民共和国仲裁法》第十六条、第十七条规定，裁定如下：

确认郭某与某网络公司于2011年7月18日签订的《服务合同》中的仲裁条款对王某、潘某有效。

【法官后语】

未经清算通知的债权人能否依据与公司签订的合同要求股东继受仲裁协议，我国法律并无明确规定。当前工商注销流程中的简易注销程序主要通过股东提供的承诺函来实现，因此简易注销中可能存在原公司的债权债务关系没有完成清理的情形。参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第十九条的规范意旨，股东以虚假陈述办理法人注销登记，应对公司债务承担相应责任，涉及原公司权利义务的仲裁协议和其他相关的程序性安排也应继续有效，股东作出承诺即表示同意遵守合同中原有的仲裁协议的约定。

一、仲裁协议效力扩张的条件

仲裁合意是仲裁协议最基本的要素，本质上是要求仲裁各方以书面协议的形式确认其选择仲裁作为争端解决方式的意愿

。公司注销情形下，仲裁协议效力的延伸是为了保护债权人的利益免于因股东的行为而受损。

对于公司注销后的仲裁协议适用范围不能简单地认为适用或不适用于股东，需要综合全案情况具体认定，参考以下几个条件：一是该股东是否全面参与合同的缔结、履行或终止；二是该股东是否与债务人存在密切联系，一般表现为

《中华人民共和国公司法》上的密切联系；三是股东是否知道或应当知道仲裁协议的存在。除非当事人之间另有约定或明确作出拒绝仲裁的表示，否则权利义务承受人、受让人均无法阻断仲裁协议向其扩张的效力。股东因不实陈述进行简易注销，在其承诺按照股权比例对公司未清偿债务承担责任的情况下，应由原股东代替债务人作为原合同的接续履行人。本案中，王某系某科技公司控股股东，实际参与了公司经营与案涉合同的签订履行，且王某在《担保证明》承诺对某科技公司的债务按股东比例承担，应认定王某承继某科技公司在《服务合同》项下的权利义务，包括争议解决方式。

二、2023年《中华人民共和国公司法》对仲裁协议效力扩张的影响

2023年《中华人民共和国公司法》增设了简易注销，在债务人申请适用“无债权债务—债权债务已清算完毕”进行注销的情况下，作为股东必须按照工商登记机关的要求出具《简易注销全体投资人承诺书》，该承诺视为股东实质上接收了债务人的财产与债务。这份承诺经过公示后，相当于对广大非特定债权人的承诺，具有法律承继的效果。因此，经简易注销的公司，原公司的仲裁协议应对作出上述承诺的股东具有约束力。

三、股权变更未经登记不得对抗第三人

股权变更应依照公司法规定的条件和程序，订立股权转让协议经股东会决议同意，并进行工商变更登记。根据《中华人民共和国公司法》第三十四条的规定，有限责任公司的登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。确认股权转让是否完成的关键在于权利义务的承受是否依法或依约已经完成。具体到本案中，虽然潘某主张其已退股，公司内部知晓并同意其股权转让一事，王某也向其支付了股权转让款，但潘某在退股后未进行股权变更登记，且在某科技公司注销登记时，其仍授权王某代其签字并承诺按股份比例承担公司债权债务。由此可见，潘某虽主张其鉴于办理简易注销登记时公司债务未清偿完毕，在没有完成合法清理的情形下，原仲裁协议对潘某具有约束力。

编写人：北京市第四中级人民法院 李晓蕊 张思凡

股权争议情形下异议股东股权回购请求权的行使

——王某、孙某诉某机械公司请求公司收购股份案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市中级人民法院(2023)鲁03民终66号民事判决书

2. 案由：请求公司收购股份纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):王某、孙某

被告(反诉原告、被上诉人):某机械公司

【基本案情】

某机械公司成立于1996年3月11日,公司成立时由五个单位组成,均为股东注资,公司章程载明王某、孙某等九人为公司董事会成员。公司经历过减资、变更名称。2003年11月1日,某机械公司股东会决议载明:新吸收王某、孙某等七人为公司新股东,某农药厂、某玻璃厂退出公司,其中,某农药厂转让给王某30万元、转让给孙某13万元,某玻璃厂转让给王某20万元、转让给孙某10万元,王某共持股50万元(出资比例为12.5%),孙某共持股23万元(出资比例为5.75%)。2014年7月4日,某机械公司股东会决议将公司注册资本由400万元变更为1200万元,其中新增的注册资本王某以货币认缴100万元、孙某以货币认缴46万元。至此,公司章程中载明王某共持股150万元(出资比例为12.5%),孙某共持股69万元(出资比例为5.75%)。2021年12月12日,某机械公司召开临时股东会,会议记录中载明:“会议主要内容为:召

开本次股东会的议题是关于分红的有关事项但是由于公司仍有很多历史遗留问题亟须解决。因此，关于公司分红的事项在解决完这些历史遗留问题之前先不予讨论，等到这些遗留问题处理完毕以后再召开股东会讨论具体的分红数额和方式。”王某、孙某的签名处均注明“不同意本决议内容(本项决议)”。

【案件焦点】

股权争议情形下异议股东股权回购请求权的行使。

【法院裁判要旨】

山东省高青县人民法院经审理认为：本案系请求公司收购股份纠纷，应当依次解决四个问题：一是股东资格的确认；二是股权比例的确认；三是回购条件是否成就；四是回购款数额的确认。

关于原告(反诉被告)的股东资格问题。股东是向公司出资或认购公司股份，从而享有股东权利的人。股东资格主要取决于公司章程和股东名册的记载，原告(反诉被告)依据公司章程中的记载，认为自己享有被告某机械公司的股东资格，虽然被告(反诉原告)认为原告(反诉被告)大部分股权系代持，仅有很少一部分自有股权，但并未否认其股东资格，故对原告(反诉被告)享有被告某机械公司的股东资格不存在争议，本院予以确认。

关于原告(反诉被告)在被告(反诉原告)公司股权比例的问题。根据《中华人民共和国公司法》第三条第二款、第二十八条及第三十四条规定，本案中，某机械公司的章程中记载王某的出资额为150万元，持股比例为12.5%；孙某的出资额为69万元，持股比例为5.75%。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第二十条的规定，王某、孙某未向本院提交出资证明书、股东名册等能够证明出资的文件，也未提供转账凭证或财务进账记录等能够证明出资的证据，不能证明对该款项已实际出资到位，且2014年7月4日的认缴时间约定为于2024年7月3日前全部缴纳，即使某机械公司曾于2014年7月22日按照12.5%和5.75%给王某、孙某的分红，也不必然地证明两原告已经按照该比例真实出资，结合当时企业改制时由企

业高级管理人员或股东代持公司股份的通行做法，某机械公司认为系代持股的意见符合当时的实际情形，具有高度的盖然性，本院予以采信。故，王某、孙某以某机械公司章程中载明的持股比例主张权利的证据不足，本院不予支持。

关于回购条件是否成就的问题。《中华人民共和国公司法》第七十四条第一款第一项的规定是原告王某、孙某据以起诉的法律依据，根据本院调取的某机械公司财务报表显示，2019年的未分配利润(69476368.34元)少于2018年的未分配利润(75081397.66元)，不满足“五年连续盈利”的条件，并且2021年12月12日的临时股东会也未否认分红，因此王某、孙某请求被告某机械公司回购股权的条件尚不具备。退一步讲，即使具备了回购的条件，因王某、孙某的股权比例未能确定，回购权亦不能实现。

关于回购款数额的确认问题。即使符合回购条件，回购款应当以公司净资产数额乘以股权比例计算得来，以所有者权益与股权比例计算于法无据。而某机械公司的净资产与原告的股权比例均未能确定，故原告王某、孙某主张的回购款数额不能确认。

山东省高青县人民法院依照《中华人民共和国公司法》第七十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回原告(反诉被告)王某、孙某的诉讼请求。

原告(反诉被告)王某、孙某不服一审判决，提出上诉。山东省淄博市中级人民法院同意一审法院裁判意见。

山东省淄博市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系请求公司收购股份纠纷，争议焦点为股权争议情形下异议股东股权回购请求权的行使。基于公司资本多数决与中小股东权利保护的利益衡平需要，

《中华人民共和国公司法》第八十九条赋予异议股东在法定情形下行使股权回购请求权。对于股权争议情形下异议股东股权回购请求权的行使应当从以下几个方面进行分析：

第一，关于异议股东股权回购请求权的行使。结合《中华人民共和国公司法》第八十九条的立法目的，只要具备公司连续五年盈利且该五年未分配盈余的前提，股东参加股东会决议并在不分配股利的决议中股东明确提出反对意见，异议股东就可以行使股权回购请求权。因此，异议股东需要参加股东会决议并在不分配股利的决议中投出反对票，股东会决议作出后，异议股东与公司仍然未能就股权回购达成一致协议的，异议股东可在法定期限内向人民法院提起诉讼。如果公司连续五年盈利且连续五年不分配利润，而公司根本未就分红事项召开过股东会会议，或者公司虽然召开了决议，但未对股利分配形成决议时，则原告股东将丧失在股东会上投反对票的前提条件。

第二，提起股权回购请求权的主体应是公司股东。在涉及股权回购请求权的诉讼纠纷中，原告应当为异议股东，这一点并无争议，但是如何确定可以行使股权回购请求权的异议股东范围，其判断标准并不统一，对于此类公司收购股份的案件审理首先要确定的是主体是否适格，因此应当对股权回购请求权的行使主体进行详细分析。股权回购请求权中的股东是向公司出资或认购公司股份，从而享有股东权利的人。股东资格主要取决于公司章程和股东名册的记载，隐名股东无权主张行使股权回购请求权，即股东资格主要取决于公司章程和股东名册的记载，排斥隐名股东行使该项权利，但其受损利益可以依据其与显名股东的协议向显名股东进行追偿。出资是股东应当履行的法定义务，是取得股权的实质要件，因此出资瑕疵股东完成实际出资缴纳后，也可以行使股权回购请求权。

第三，关于股东股权持有的确定。股权持有的确定是异议股东行使股权回购请求权的前提和必要条件。股东是向公司出资或认购公司股份，从而享有股东权利的人，股东资格主要取决于公司章程和股东名册的记载。一般而言，工商登记中的公司章程记载的股权比例以及出资证明书、股东名册具有较强的证

明力，但工商登记不具有设权效力，仅具有证权功能，而这种证权的功能最主要的是体现在公司的对外关系中，在公司内部关系中，如果发生章程记载与出资证明书、股东名册不一致时，抑或与实际出资不一致时，章程对于股权的证明作用将大大降低。根据《中华人民共和国公司法》第四条“有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任”，第四十九条“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额”的规定可见，公司的资本是公司成立和存续的基础，出资是股东应当履行的法定义务，是取得股权的实质要件。故，在涉及股东与股东之间、股东与公司之间的内部法律关系发生争议时，应重点审查股东是否符合股权取得的实质要件，即是否向公司履行出资义务在处理公司内部事务中，应当以股东实缴出资额为依据。

具体到本案中，原告王某、孙某诉请行使异议股东的股权回购请求权，但其未向本院提交出资证明书、股东名册等能够证明出资的文件，也未提供转账凭证或财务进账记录等能够证明出资的证据，不能证明对该款项已实际出资到位，且2014年7月4日的认缴时间约定为于2024年7月3日前全部缴纳，即使某机械公司曾于2014年7月22日按照12.5%和5.75%给王某、孙某的分红，也不必然地证明两原告已经按照该比例真实出资，故王某、孙某以某机械公司章程中载明的持股比例主张权利的证据不足，其在不能确定股权持有的情形下无权行使股权回购请求权。

编写人：山东省高青县人民法院 苏洪财 段明宏

全民所有制企业被吊销营业执照后，其负责人 和主管部门对企业债务是否负有清偿责任

——某资产管理公司诉王某、某政府办事处与企业有关的纠纷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终7538号民事判决书

2. 案由：与企业有关的纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某资产管理公司

被告(被上诉人): 王某、某政府办事处

【基本案情】

2004年7月9日，北京市房山区人民法院(以下简称房山法院)针对某银行与甲百货公司、乙百货公司之间的借款合同纠纷作出(2004)房民初字第4290号民事判决：甲百货公司归还某银行本金497万元并支付利息及复利，乙百货公司对前述甲百货公司的债务承担连带清偿责任。

2004年12月20日，房山法院作出(2004)房执字第3320号民事裁定：(2004)房民初字第4290号民事判决书中止执行。2019年9月16日，房山法院作出(2019)京0111执异321号执行裁定：变更为某资产管理公司为上述案件的申请执行人。

乙百货公司为全民所有制企业，其股东为某政府办事处，持股比例为100%。2011年10月7日，北京市工商行政管理局燕山分局作出行政处罚决定：

吊销乙百货公司的营业执照。至开庭审理之日，乙百货公司未办理工商注销登记。

某资产管理公司作为乙百货公司的债权人，向一审法院提起诉讼，认为在乙百货公司被吊销营业执照后，甲百货公司的经理王某、乙百货公司的股东某政府办事处作为清算义务人未及时履行清算义务，致使执行中房产灭失，其债权无法得到清偿，应该承担相应的清偿责任。

【案件焦点】

全民所有制企业被吊销营业执照后，其负责人和主管部门是否系清算义务人，应否依据《中华人民共和国公司法》的规定对其企业债务承担清偿责任。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：第一，乙百货公司是全民所有制企业，不适用《中华人民共和国公司法》及相关司法解释。虽然《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第十八条规定，有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东未在法定期限内成立清算组开始清算，导致公司财产贬值、流失、毁损或者灭失，债权人主张其在造成损失范围内对公司债务承担赔偿责任的，人民法院应依法予以支持。有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东因怠于履行义务，导致公司主要财产、账册、重要文件等灭失，无法进行清算，债权人主张其对公司债务承担连带清偿责任的，人民法院应依法予以支持。上述情形系实际控制人原因造成，债权人主张实际控制人对公司债务承担相应民事责任的，人民法院应依法予以支持。但根据《中华人民共和国公司法》第二条的规定，本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。本案中，乙百货公司经济性质系全民所有制，并非有限责任公司和股份有限公司。《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第二条规定，全民所有制工业企业是依法自主经营、自负盈亏、独立核算的社会主义商品生产的经营单位。故，全民所有制企业并不属于公司法调整范畴，某资产管理公司依据公司法相关规定要求某政府办事处及王某承担怠于清算的清偿责任，缺乏依据。

根据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第十九条、第二十条以及《全民所有制工业企业转换经营机制条例》第三十六条规定，企业经停产整顿仍然达不到扭亏目标，并且无法实行合并的，以及因其他原因应当终止的，在保证清偿债务的前提下，由政府主管部门提出，经省级政府或者国务院主管部门批准，可以依法予以解散。企业解散，由政府主管部门指定成立的清算组进行清算。本案中，原告认为乙百货公司被吊销营业执照后，某政府办事处及王某负有清算义务而未及时清算，侵害其合法权益，故要求某政府办事处承担相应清偿责任。根据本案查明的事实，乙百货公司系全民所有制企业，应由政府主管部门指定成立的清算组进行清算。某资产管理公司并未提供证据证明某政府办事处及王某系乙百货公司的清算组，亦没有证据证明某政府办事处及王某作为清算义务人因未及时履行清算义务而给其造成损害。某资产管理公司诉称乙百货公司、乙百货公司名下的房产已经灭失，但未提交充分证据证明。

北京市房山区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

驳回某资产管理公司的全部诉讼请求。

某资产管理公司不服一审判决，提起上诉。北京市第二中级人民法院同意一审法院裁判意见。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

全民所有制企业是指企业财产属于全民所有的，依法自主经营、自负盈亏、独立核算的商品生产和经营单位。全民所有制企业系在我国社会发展在一定历史时期特有的产物，在其主管部门或者决策机构未申请清算的，全民所有制企业的债务人能否依据《中华人民共和国公司法》及司法解释的规定，要求主管部门或者负责人承担因未履行清算义务的责任，值得探讨。本案的认定对审理此类问题具有一定的参考价值。

第一，全民所有制企业能否适用《中华人民共和国公司法》相关法律法规及司法解释处理有关的纠纷。

全民所有制企业是我国社会发展一定历史时期的法人存续形式。《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第十九条规定其清算需由其政府主管部门规定。而《中华人民共和国公司法》规定，其所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司，全民所有制企业并非依据公司法设立，也非有限责任公司和股份有限公司，而是依据原《中华人民共和国民法通则》设立的全民所有制企业法人，故全民所有制企业并不属于公司法调整的对象。企业债务人依据《中华人民共和国公司法》中关于清算的规定要求其主管部门和负责人承担未履行清算义务带来的损失，缺乏请求权的基础。

第二，全民所有制企业的主管部门和负责人是否负有清算义务，并承担未履行清算义务给债权人带来的损失。

全民所有制企业被吊销营业执照后长期不清算的，清算义务人如何确定，负责人、主管部门对企业债务是否负有赔偿责任，以及如何选择法律适用在实践中存在争议。《中华人民共和国民法典》对法人的解散和清算义务人作出了规定，但未规定全民所有制企业的主管部门为清算义务人，对于法律和行政法规另有规定的，仍应依照其规定。《中华人民共和国全民所有制工业企业法》对于主管部门怠于履行清算义务如何承担责任未作出规定。因此，在特别法没有规定的情况下，应适用一般法。依据《中华人民共和国民法典》第七十条第三款的规定，清算义务人因未履行清算义务，造成损害的，应当承担民事责任。政府主管部门在全民所有制企业陷入僵局之后，应该主动申请批准，成立清算组进行清算。企业债务人要求承担主管机构承担清偿责任的，应根据侵权责任理论，对造成损失的因果关系举证证明。

本案中，全民所有制企业乙百货公司的营业执照被吊销后，其名下仍有房产可供执行，某资产管理公司亦未能举证证明某政府办事处怠于履行清算义务对其债务造成了损失，因此应当承担举证不能的法律后果。

编写人：北京市房山区人民法院 王嘉

北京市第四中级人民法院 王同鑫

ISBN 978-7-5216-5064-8



图书在版编目(CIP) 数据

中国法院2025年度案例. 公司纠纷/国家法官学院,
最高人民法院司法案例研究院编. --北京: 中国法治出
版社, 2025. 5. -- ISBN 978-7-5216-5064-8

I.D920.5

中国国家版本馆CIP 数据核字第2025FG4601号

策划编辑: 李小草 韩璐玮 白天园

责任编辑: 贺鹏娟

封面设计: 李宁

中国法院2025年度案例。公司纠纷

ZHONGGUO FAYUAN 2025 NIANDU ANLIGONGSI JIUFEN

编者/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730毫米×1030毫米16开

版次/2025年5月第1版

印张/19.75 字数/239千

2025年5月第1次印刷

中国法治出版社出版

书号 ISBN 978-7-5216-5064-8

定价: 68.00元

北京市西城区西便门西里甲16号西便门办公区 邮政编码：100053

网址：<http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话：010-63141612

(如有印装质量问题，请与本社印务部联系。)

传真：010-63141600

编辑部电话：010-63141791

印务部电话：010-63141606